

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕32号

纪律处分决定书

当事人：宁波甬邦投资管理有限公司（以下简称“宁波甬邦”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年12月25日向宁波甬邦下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕319号），宁波甬邦如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。宁波甬邦未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

根据中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）行政监管措施决定书，宁波甬邦存在以下违法违规行为：

一是存在通过关联账户进行对倒的异常交易行为。宁波甬邦未严格遵守交易所交易规则，于2017年11月通过“甬邦天利一号私募基金”和“甬邦稳赢二号基金”两个关联账

户进行对倒交易。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第八项的规定。

二是存在违规募集行为。宁波甬邦未自行或者委托第三方机构对私募基金产品进行风险评级；对部分投资者问卷调查不完整，未对投资者的风险承担能力作出明确评估；基金合同等文件部分要素填写不全等。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十六条、第十七条的规定。

三是未按规定向投资者进行信息披露。宁波甬邦仅通过短信形式向部分投资者披露部分基金净值，未按照基金合同约定编制定期报告或临时报告并对所有投资者进行披露，且未完整保留相关档案。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条及《私募投资基金信息披露管理办法》第三条、第十六条和第二十一条的规定。

四是部分未取得基金从业资格的员工从事私募基金业务。上述行为违反了《基金法》第九条第三款及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十六条的规定。

以上事实有宁波证监局行政监管措施决定书、宁波甬邦提供的整改说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对宁波甬邦进行书面警示，暂停受理宁波甬邦私募基金

备案三个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，宁波甬邦可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年一月十八日



抄送：证监会市场二部，宁波证监局
